

1501612-68.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501612-68.2021.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501612-68.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216667/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 19545646 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3317/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3318/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3323/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2216667 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Felipe de Jesus Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. O denunciado está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Ofertada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida e, não sendo caso de absolvição sumária, seguiu-se o feito com a produção de prova oral e o interrogatório, manifestando-se as partes em alegações finais.

A Acusação quer a procedência da ação penal. Alega que é caso de fixação da pena acima do mínimo legal. Deve ser aplicado o regime fechado, tendo em vista que o crime é equiparado a hediondo (fls. 133/136).

A Defesa quer a consideração das atenuantes da menoridade penal e da confissão, bem como a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.340/06 (fls. 140/146).

É o relatório.

DECIDO.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/04, boletim de ocorrência de fls. 05/09, auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo provisório de fls. 16/22, fotos de fls. 31/34 e laudo definitivo de fls. 70/77, não se olvidando da prova oral coligida.

A testemunha de acusação Ederval Emerson de Souza Perin, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 10. Em juízo, declarou que o réu estava sendo investigado. Havia informação de que Bruno utilizava a própria companheira, Tamires, para revender drogas no centro da cidade, enquanto ele revendia na região do local dos fatos. Foram dar cumprimento a um mandado de busca. O réu estava na frente da residência. Localizaram a quantia de R\$270,00 em espécie, crack e cocaína. Havia uma mochila no quarto de Bruno com aproximadamente R\$8.700,00. O réu confessou a prática de tráfico de drogas. Bruno alegou que traficava para ajudar nas despesas da casa. Todo o dinheiro era proveniente da comercialização de entorpecentes. As cédulas eram de valores baixos. O réu confirmou que guardou o dinheiro durante o ano. Bruno estava respondendo por processo em liberdade, mas após um mês foi preso novamente por tráfico de drogas. Conhecia Bruno dos meios policiais. O réu já foi apreendido por tráfico, quando menor de idade. Na data dos fatos, Bruno colaborou com os policiais e confessou o delito (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Wisley Moraes Gonçalves Silva, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 12. Em juízo, declarou que havia uma investigação em andamento. Constataram que o réu traficava pelo local dos fatos e fornecia entorpecentes para uma outra pessoa realizar a comercialização, em outro local próximo ao centro da cidade. Foi expedido mandado de busca. Localizaram o réu na frente da residência. Encontraram 65 pedras de crack, uma porção de cocaína e R\$275,00 em espécie. Bruno confessou a prática do delito. O réu, questionado se havia algo de ilícito no local, indicou uma bolsa, contendo dinheiro proveniente da venda de entorpecentes. Havia aproximadamente R\$8.000,00 na mochila. O valor total era de pouco mais de R\$9.000,00, em notas de baixo valor. O réu foi encaminhado à CPJ (mídia digital/SAJ).

O réu, em solo policial, disse que precisava de dinheiro, pois estava desempregado, então, resolveu vender drogas. Vendia entorpecentes havia aproximadamente 01 ano. Já foi apreendido quando menor, por tráfico. Sustentava-se com o dinheiro do tráfico. Já comercializou entorpecentes para "Tamirinha". Inácio é seu primo. Não quis dizer onde conseguia as drogas para revenda. Havia aproximadamente R\$9.000,00 em sua casa, dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Estava arrependido (fls. 13). Em juízo, confirmou os fatos. Sua mãe não tinha relação com o dinheiro encontrado em sua casa. A quantia localizada era proveniente do tráfico de drogas. Estava preso por comercializar entorpecentes. O local não era ponto de tráfico. Não estava vendendo drogas, quando foi abordado. Estava trabalhando como pintor, após ter saído da prisão (mídia digital/SAJ).

Além das demais provas carreadas aos autos, a ré confessou categoricamente os fatos contidos na inicial.

A confissão, como afirmou o ilustre DESEMBARGADOR ERICSON MARANHO na Apelação Criminal nº 913.122-3/0,

"é a prova por excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja verossímil, seja certa, clara, persistente e coincidente com outros elementos. De outro lado, é preciso se tenha produzido de maneira livre e espontânea e não tenha, o cofitente, objetivos outros, que não o de elucidar a verdade".

Seguindo:

'É grande a importância da confissão para o convencimento da autoria, ainda mais quando ela é produzida perante um Magistrado, e as palavras do acusado estão inteiramente alinhadas com as provas obtidas nos autos' (RJDTACRIM - 25/86 - RELATOR DESEMBARGADOR CANELLAS DE GODOY)".

Esse é o caso dos autos.

Foi espontânea, com objetivo de elucidar o fato, bem como verossímil, certa, clara, coincidente e persistente com os outros elementos angariados nos autos.

Os depoimentos reunidos no caderno inquisitorial e em juízo foram ao encontro da confissão ofertada pelo réu.

Em acréscimo, o laudo pericial definitivo, acostado aos autos, confirmou a natureza dos entorpecentes apreendidos, nos moldes da inicial.

Como se viu, não resta dúvida de que o imputado praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, que restou suficientemente comprovado.

O cenário delineado nos autos demonstrou à sociedade a prática do crime em análise.

Os fatos foram devidamente apurados e as provas reunidas nos autos comprovaram que Bruno trazia consigo porções de cocaína e de crack, para fins de tráfico.

Em conformidade com o alegado pela acusação, não há de se falar em fragilidade probatória.

Assim, as provas são fartas e seguras e estão em harmonia com a confissão espontânea.

O quadro probatório se mostra seguro e coeso para evidenciar a autoria e a materialidade do delito.

A condenação é de rigor.

3. É caso de se aplicar a benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à ré. Ela é primária e de bons antecedentes e, pelo que ficou apurado nos autos, não se dedica à atividade criminosa reiterada ou está ligado à organização criminosa.

O comportamento do réu e a prova oral reunida não podem ser "interpretados" como

sinônimo de quem se dedica a atividades criminosas ou daquele que integra organização criminosa, pois elas implicam presença de certo vínculo, de prévio envolvimento, o que, por certo, depende de prova e esta não constou dos autos.

O benefício, desta forma, não pode ser excluído, subsistindo o entendimento de que faz jus ao benefício em debate.

4. Passo à fixação da pena.

Primeira fase: as condições do art. 59 do CP são favoráveis ao réu. Penas no mínimo.

Segunda fase: a atenuante da confissão fica reconhecida.

Terceira fase: em razão da incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 2/3, segundo restou fundamentado.

A reprimenda perfaz 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, no mínimo.

4.1 Do regime carcerário.

Considerando que o crime em questão constitui o chamado "tráfico privilegiado", dada a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial aberto.

Isso porque, em consonância com o julgamento proferido pelo plenário do STF, nos autos do HC nº 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016, o tráfico privilegiado não é crime equiparado a crime hediondo, razão pela qual não há de se falar em aplicação da Lei nº 8.072/90.

Neste sentido, vale mencionar o referido julgado:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida" (STF,

HC. 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.23.06.2016).

Em consonância com o referido posicionamento, o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA.

ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS.

REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA

TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria 'contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa' (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça” (STJ, Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2), 3ª Seção, REL. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Nos moldes do quanto decidido nos julgados declinados, configurado o “tráfico privilegiado”, os rigores legais devem ser mais brandos, inclusive para fins de fixação do regime de cumprimento de pena, sob pena de evidente constrangimento ilegal, o que fica reconhecido na presente hipótese.

Assim, o regime será o ABERTO, podendo haver regressão para o semiaberto e para o fechado.

4.2 Ainda, CABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por RESTRITIVA DE DIREITOS.

Acompanhando as razões já expostas, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o tráfico privilegiado não se equipara a crime hediondo, de modo que a aplicação do art. 44 do CP não está desautorizada, desde que, por óbvio, restem preenchidos seus requisitos, objetivos e subjetivos. E isso se amolda à hipótese.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial que adoto:

“1. Nulidade Inépcia da denúncia - Não configuração. 2. Tráfico - Suficiência probatória - Condenação mantida. 3. Associação - Estabilidade e permanência não demonstradas - Absolvição. 4. Penas - Quantidade e natureza das drogas consideradas para elevar as básicas e negar o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - “Bis in idem” - Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo. 5. Atenuantes - Redução aquém do piso - Impossibilidade - Súmula 231 do STJ. 6. Privilégio - Cabimento, afastada a associação - Redução de 1/5 por conta da quantidade e variedade dos tóxicos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 7. Multa - Inconstitucionalidade - Não ocorrência. 8. Regime aberto e substituição da corporal por restritivas de direitos - Possibilidade - Tráfico privilegiado não incluído no rol dos crimes hediondos ou equiparados - Súmula 718 do STF (...) Identificada a forma privilegiada da infração e aplicada pena reclusiva não superior a quatro anos, os recorrentes fazem jus à substituição da reprimenda por prestação de serviços à comunidade e multa de 10 (dez) diárias, no piso, nos termos do art. 44 do Código Penal. Observe-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo

Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS" (TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0001490-62.2017.8.26.0616, Rel. Vico Mañas, v.u., j. 11/11/2019) – destaquei.

Logo, com fundamento no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, CADA UMA DELAS, a serem fixadas na execução.

No caso de descumprimento das restritivas o regime será o ABERTO, podendo haver regressão para o semiaberto e o fechado, com o perdão da repetição.

5. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL, para condenar BRUNO FELIPE DE JESUS PEREIRA, a 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, no mínimo, em regime aberto, substituída a pena corporal por restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, cada uma delas, definidas na execução, nos moldes do art. 46 do CP, como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nos termos das N.S.C.G.J, autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida nestes autos, devendo ser preservada quantidade suficiente para eventual exame pericial e de contraprova.

Decreto, ainda, o perdimento dos bens e/ou dos valores apreendidos com o réu, conforme a denúncia, em favor da União, pois não há dúvida da utilização deles no crime em questão, por tudo o que se disse acima.

Com o trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se as comunicações de praxe, inclusive para a Justiça Eleitoral.

Defiro a gratuidade, ficando o réu isento da taxa judiciária.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, archive-se.

Lins, 30 de março de 2022.

LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA